



Número: **0000959-26.2017.4.01.4101**

Classe: **AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO**

Órgão julgador: **2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná-RO**

Última distribuição : **01/03/2017**

Valor da causa: **R\$ 0,00**

Processo referência: **0000959-26.2017.4.01.4101**

Assuntos: **Quadrilha ou Bando, Corrupção passiva**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado		
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - MPF (AUTOR)				
CARLOS EDUARDO CINTRA GEMIGNANI (REU)		HELENA REGINA LOBO DA COSTA (ADVOGADO) DANIEL ZACLIS (ADVOGADO) GABRIEL BARMAK SZEMERE (ADVOGADO) DANIEL GERSTLER (ADVOGADO) LUIZA PESSANHA RESTIFFE (ADVOGADO) DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES (ADVOGADO) petros (ADVOGADO) VALERIA KASSAI (ADVOGADO) MARINA PINHAO COELHO ARAUJO (ADVOGADO)		
FERNANDO DAMÁZIO TRINDADE (REU)		DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES (ADVOGADO) HELENA REGINA LOBO DA COSTA (ADVOGADO) DANIEL GERSTLER (ADVOGADO) MARINA PINHAO COELHO ARAUJO (ADVOGADO) petros (ADVOGADO) VALERIA KASSAI (ADVOGADO) GABRIEL BARMAK SZEMERE (ADVOGADO) LUIZA PESSANHA RESTIFFE (ADVOGADO) DANIEL ZACLIS (ADVOGADO)		
JOAO DAROUS (REU)		MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO (ADVOGADO) CAROLINE SABROSO BAPTISTA (ADVOGADO) JOAO MARCELLO ALVES COSTA (ADVOGADO) DANIELA MAUAD RABELO (ADVOGADO) FELLIPHE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO) PEDRO CARUSO AVILA (ADVOGADO)		
ARTULINO JOSE DOS SANTOS (REU)		HEVANDRO SCARCELLI SEVERINO (ADVOGADO) SAMMUEL VALENTIM BORGES (ADVOGADO) MARIANA SALDANHA BARBOSA (ADVOGADO)		
GILSON ENERSON FURTADO (REU)		ROMILDO FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO)		
JOSE EDSON VASCONCELOS PEREIRA (REU)		DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO (REPRESENTANTE)		
CARLOS AUGUSTO BARBOSA DE SIQUEIRA JUNIOR (REU)		MARCO AURELIO CARDOSO ASSEFF (ADVOGADO) RODRIGO GUEDES FAVARO (ADVOGADO)		
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - MPF (FISCAL DA LEI)				
Documentos				
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo	Polo

2275467702	31/07/2026 11:52	Sentença Tipo D	Sentença Tipo D	Interno
------------	------------------	---------------------------------	-----------------	---------



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO
2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná-RO

PROCESSO: 0000959-26.2017.4.01.4101

CLASSE: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - MPF

REU: CARLOS EDUARDO CINTRA GEMIGNANI, FERNANDO DAMÁZIO TRINDADE, JOAO DAROUS, ARTULINO JOSE DOS SANTOS, GILSON ENERSON FURTADO, JOSE EDSON VASCONCELOS PEREIRA, CARLOS AUGUSTO BARBOSA DE SIQUEIRA JUNIOR
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

Advogados do(a) REU: MARCO AURELIO CARDOSO ASSEFF - RJ150474, RODRIGO GUEDES FAVARO - MG60171

Advogados do(a) REU: ANDRE RICARDO GODOY DE SOUZA - SP337379, DANIEL GERSTLER - SP314199, DANIEL ZACLIS - SP271909, DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES - RO301-B, GABRIEL BARMAN SZEMERE - SP358031, HELENA REGINA LOBO DA COSTA - SP184105, LUIZA PESSANHA RESTIFFE - SP385016, MARINA PINHAO COELHO ARAUJO - SP173413, VALERIA KASSAI - SP347927

Advogados do(a) REU: HEVANDRO SCARCELLI SEVERINO - RO3065, MARIANA SALDANHA BARBOSA - RO4665, SAMMUEL VALENTIM BORGES - RO4356

Advogados do(a) REU: CAROLINE SABROSO BAPTISTA - RJ257246, DANIELA MAUAD RABELO - RJ228421, FELLIPHE PEREIRA DOS SANTOS - RJ180625, JOAO MARCELLO ALVES COSTA - RJ215202, MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO - RJ99981, PEDRO CARUSO AVILA - RJ263819

Advogado do(a) REU: ROMILDO FERNANDES DA SILVA - RO4416

SENTENÇA

Tipo "D"

1. RELATÓRIO

Trata-se de denúncia criminal apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO



FEDERAL em detrimento de: a) **ARTULINO JOSÉ DOS SANTOS, CARLOS AUGUSTO BARBOSA SIQUEIRA JÚNIOR, CARLOS EDUARDO CINTRA GEMIGNANI, GILSON HENERSON FURTADO, JOÃO DAROUS e JOSÉ EDSON VASCONCELOS PEREIRA** pelos delitos previstos nos arts. 288 e 317, §1º, do CP; e b) **FERNANDO DAMÁZIO TRINDADE** pelo delito do art. 288 do CP.

Narra a denúncia que, no período entre 2009 e 2011, durante a execução de contratos celebrados com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para a realização de obras de implantação e pavimentação da Rodovia BR-429/RO, os réus receberam vantagem indevida, para praticar e omitir ato de ofício, associando-se entre si e com terceiros para o fim de cometer tais crimes. (id 424268873 - págs. 3-73).

Denúncia recebida em 27/02/2017 (id 424268876 - págs. 98/101).

Respostas à acusação de CARLOS EDUARDO CINTRA GEMIGNANI (id 424268876 - págs. 132-160), JOÃO DAROUS (id 424268876 - págs. 188-198), FERNANDO DAMÁZIO TRINDADE (id 424268876 - págs. 199-208), ARTULINO JOSÉ DOS SANTOS (id 424268876 - págs. 232-249), CARLOS AUGUSTO BARBOSA SIQUEIRA JÚNIOR (id 424268876 - págs. 255-260), GILSON HENERSON FURTADO (id 424268879 - págs. 47-48) e JOSÉ EDSON VASCONCELOS PEREIRA (id 424268879 - págs. 71-77).

Decisão de prosseguimento (id 424268879 - págs. 87-90).

Decisão nomeando a Defensoria Pública da União para patrocinar a defesa de JOSE EDSON VASCONCELOS PEREIRA (id 2179862252).

Audiências realizadas para a oitiva de testemunhas e interrogatório dos réus (ids 424268879 - págs. 162-171, 236-328 e 333-335, 2202477635, 2205411716 - págs. 2-5 e 2205445905 - págs. 2-5).

Decisão indeferindo o pedido do MPF de dilação do prazo para alegações finais (id 2219530818).

Alegações finais de ARTULINO JOSÉ DOS SANTOS (id 2219886225). A defesa sustentou, preliminarmente, a rejeição da denúncia por ausência de justa causa. No mérito, argumentou que o acusado exercia unicamente a função de topógrafo, sem atribuição de supervisão ou fiscalização técnica da obra, não constando seu nome no Relatório da CGU nem nas interceptações telefônicas. Impugnou a validade das declarações de Marcos Rocha Lopes quanto ao recebimento de valores mensais, por reputá-las inverídicas, reconhecendo apenas o recebimento de valor referente à locação de equipamento de topografia de sua propriedade. Requereu a absolvição por ausência de provas.

Decisão provendo os embargos de declaração de JOÃO DAROUS e CARLOS AUGUSTO BARBOSA e outro (id 2220422877) para reconhecer a preclusão temporal das alegações finais da acusação (id 2220849888).

Alegações finais de JOÃO DAROUS (ids 2225529588 e 2227750651). A



defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade das interceptações telefônicas por ausência de disponibilização integral dos áudios, requerendo o reconhecimento de ausência de justa causa para a ação penal. No mérito, sustentou que os diálogos interceptados, interpretados fora de contexto pela acusação, referiam-se a pleitos legítimos de reequilíbrio do contrato da JDS perante o DNIT, em razão do encurtamento unilateral do cronograma da obra pelo consórcio FIDENS-Mendes Júnior, e não a qualquer conluio para fraude ou recebimento de vantagem indevida, tendo a JDS mantido a qualidade da fiscalização mesmo diante do descompasso operacional. Requereu a absolvição por ausência de provas.

Alegações finais de CARLOS EDUARDO CINTRA GEMIGNANI e FERNANDO DAMÁZIO TRINDADE (id 2227733475). A defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade das provas periciais decorrentes das amostras de asfalto, ante o descarte do material sem viabilizar a contraprova. Argumentou também que há nulidade das interceptações telefônicas, por não disponibilização integral dos áudios. Alegou cerceamento do direito de inquirir testemunhas de acusação e de defesa durante a instrução. No mérito, sustentou a atipicidade da imputação de corrupção passiva a CARLOS EDUARDO, por não configurar equiparação a funcionário público, e a ausência de prova de autoria de ambos, argumentando que FERNANDO sempre comunicou as irregularidades da obra ao DNIT e à Construtora, e que CARLOS EDUARDO não possuía ingerência sobre as medições do Lote Zero, sendo os diálogos interceptados posteriores à paralisação contratual e relativos apenas à busca conjunta das causas dos problemas na rodovia. Subsidiariamente, arguiu a prescrição da pretensão punitiva quanto à quadrilha, em relação a ambos os acusados.

Alegações finais de CARLOS AUGUSTO BARBOSA SIQUEIRA JÚNIOR (id 2227753432). A defesa suscitou preliminar de nulidade das interceptações telefônicas. No mérito, impugnou a validade do depoimento prestado pelo acusado em sede policial, colhido sem assistência de advogado, negando que tivesse ciência de medições incompatíveis com a realidade ou que tenha recebido vantagens da FIDENS, e questionou a força probatória do depoimento de Marcos Rocha Lopes e dos documentos apreendidos, por não comprovarem de forma inequívoca que os valores mencionados se destinavam ao acusado. Requereu a absolvição por insuficiência probatória.

Alegações finais de GILSON HENERSON FURTADO (id 2228025588). A defesa pugnou pela absolvição sumária, sustentando a fragilidade das provas apresentadas pela acusação, notadamente o depoimento de Marcos Rocha Lopes e o relatório de materiais apreendidos, que não demonstrariam, de forma inequívoca, a solicitação ou o recebimento de vantagem indevida, tampouco a existência de associação criminosa estável e permanente. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, em caso de eventual condenação.

Alegações finais do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pela condenação dos réus nos termos da denúncia (id 2230199011).

Alegações finais de JOSÉ EDSON VASCONCELOS PEREIRA (id 2230345993). A defesa requereu inicialmente o reconhecimento da impossibilidade de condenação quanto ao crime de associação criminosa, ante a manifestação da acusação



pela absolvição do acusado, o que vincularia o julgador em respeito ao sistema acusatório. No mérito, sustentou a ausência de provas suficientes de que o acusado tenha solicitado ou recebido vantagem indevida, requerendo a absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal e a substituição por penas restritivas de direitos.

É o relatório.

Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Das preliminares

2.1.1. Da prescrição da pretensão estatal

No caso dos autos, os réus foram denunciados pelos crimes previstos nos arts. 288 e 317, do Código Penal.

O art. 288 do CP prevê no seu preceito secundário pena máxima de 03 (três) anos.

Nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se em 08 (oito) anos quando o máximo da pena não excede a 04 (quatro).

Assim, considerando que a denúncia foi recebida em 27/02/2017 (id 424268876 - págs. 98/101), houve o transcurso de mais de 08 (oito) anos, sem que tenha havido qualquer outro marco interruptivo previsto no art. 117 do Código Penal, restando, portanto, prescrita a pretensão em relação ao crime do art. 288 do CP.

Por outro lado, não há que se falar em prescrição em relação ao crime do art. 317 do CP, que possui pena máxima de 12 (doze) anos respectivamente, tendo como prazo prescricional 16 (dezesesseis) anos, conforme disposto no art. 109, inciso II, do CP, prazo esse não decorrido.

Contudo, há que se observar cálculo diferenciado da prescrição quanto ao réu **JOSÉ EDSON VASCONCELOS PEREIRA**, nascido em 23/01/1948 (id 424268873 - pág. 5), possuindo mais de 70 anos, razão pela qual os prazos prescricionais acima descritos deverão ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 115 do CP.

Nesse sentido, considerando o decurso de mais de 08 (oito) anos do recebimento da denúncia, também há que se reconhecer para o réu **JOSÉ EDSON VASCONCELOS PEREIRA** a prescrição punitiva estatal pela pena em perspectiva em relação ao crime do art. 317 do CP, para o qual deve ser declarada extinta a punibilidade, nos termos do art. 110, §1º c/c art. 115 e art. 109, inciso II, do Código Penal.

2.1.2. Da alegação de nulidade das interceptações telefônicas



As defesas questionam a validade dos diálogos interceptados argumentando que não foi disponibilizada a integralidade das mídias contendo os arquivos.

A ausência dos arquivos de áudios foi confirmada em certidão da Secretaria deste Juízo que relacionou os arquivos de áudio disponibilizados nos autos (id 2205508545).

Na fase do art. 402 do CPP foram deferidos os pedidos de remessa dos autos à Polícia Federal para que se manifestasse acerca dos arquivos de áudios relacionados à interceptação telefônica (id 2205445905 - pág. 4).

Intimada, a autoridade policial informou que, após diligências junto aos arquivos disponíveis, não obteve êxito em encontrar as gravações das interceptações telefônicas realizadas na operação. Após informações de que os arquivos poderiam estar em servidores locais, constatou-se que as mídias armazenadas possuem formato utilizado pelo sistema Sombra, software privado que não é mais utilizado pela polícia, para o qual seria necessária a contratação de empresa terceirizada. (id 2227751039 - pág. 6)

Sobre o assunto, é firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores nacionais no sentido de que é indispensável à defesa o acesso à integralidade das gravações de interceptações telefônicas realizadas no curso da investigação, ainda que não seja exigida a transcrição total dos diálogos.

É certo que a ausência de transcrição integral, por si só, não configura vício processual, porém a supressão do conteúdo integral dos áudios captados viola diretamente os princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, ensejando a nulidade da prova obtida.

No caso concreto, a ausência de parte das mídias interceptadas impediu a defesa de examinar o conteúdo integral da prova e, se fosse o caso, infirmar, contextualizar ou impugnar a interpretação acusatória extraída de trechos selecionados de forma unilateral.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já reconheceu expressamente que a apresentação de parcela do produto extraído dos áudios acarreta ofensa ao princípio da paridade de armas e ao direito à prova:

RECURSO ESPECIAL. ART. 305 DO CPM. NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. FALTA DE ACESSO À INTEGRALIDADE DAS CONVERSAS. EVIDENCIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM A EXISTÊNCIA DE ÁUDIOS DESCONTINUADOS, SEM ORDENAÇÃO, SEQUENCIAL LÓGICA E COM OMISSÃO DE TRECHOS DA DEGRAVAÇÃO. FILTRAGEM ESTABELECIDADA SEM A PRESENÇA DO DEFENSOR. NULIDADE RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSOS PROVIDOS. DECRETADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. A quebra da cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. O instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (RHC 77.836/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA



TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019). 2. É dever o Estado a disponibilização da integralidade das conversas advindas nos autos de forma emprestada, sendo inadmissível a seleção pelas autoridades de persecução de partes dos áudios interceptados. 3. A apresentação de parcela do produto extraído dos áudios, cuja filtragem foi estabelecida sem a presença do defensor, acarreta ofensa ao princípio da paridade de armas e ao direito à prova, porquanto a pertinência do acervo probatório não pode ser realizado apenas pela acusação, na medida em que gera vantagem desarrazoada em detrimento da defesa. 4. Reconhecida a nulidade, inegável a superveniência da prescrição, com fundamento no art. 61 do CPP. 5. Recursos especiais providos para declarar a nulidade da interceptação telefônica e das provas dela decorrentes, reconhecendo, por consequência, a superveniência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, de ofício. (STJ - REsp: 1795341 RS 2018/0251111-5, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2019 RSTJ vol. 254 p. 1514) (destacado)

RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 14 DA LEI N.º 6.368/76). QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DESNECESSÁRIA, DESDE QUE ASSEGURADO À DEFESA ACESSO À INTEGRALIDADE DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS. PRECEDENTES. ACESSO DA DEFESA À ÍNTEGRA DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A MEDIDA EXTREMA. IMPRESCINDÍVEL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. OCORRÊNCIA. PREJUÍZO. DIÁLOGOS CAPTADOS. UTILIZAÇÃO. FUNDAMENTO. CONDENAÇÃO. PROCESSO ANULADO. DEMAIS TESES RECURSAIS PREJUDICADAS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. **A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que, conquanto seja dispensável a transcrição integral dos diálogos interceptados, deve ser assegurado à Defesa o acesso à mídia que contém a gravação da integralidade daqueles.** 2. O provimento judicial que autoriza a interceptação telefônica deve conter todos os requisitos legais necessários ao deferimento da medida extrema, especialmente no que diz respeito à justa causa para a providência e ao fato de ser imprescindível a quebra do sigilo por não existir outro meio apto à obtenção da prova almejada. 3. Na hipótese dos autos, a partir da leitura do que expressamente consta dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deixou de ser franqueada à Defesa o acesso às mídias que registram o conteúdo total dos diálogos interceptados. Igualmente, não foi acostada aos autos a íntegra da decisão que autorizou a quebra do sigilo telefônico, impedindo que se pudesse, em tese, questionar a legalidade e adequação dos motivos que conduziram ao deferimento da medida extrema. 4. A juntada aos autos tão-somente da representação formulada pela autoridade policial e dos ofícios encaminhados pelo Juízo deferindo a produção da prova não é suficiente para assegurar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Para que isso seja viabilizado, é imprescindível que o Acusado tenha acesso aos pedidos de quebra formulados pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, bem assim das decisões judiciais que determinaram as medidas. 5. O Acusado, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, tem o direito de conhecer as razões pelas quais se pediu a interceptação telefônica cujo conteúdo obtido está sendo utilizado como prova contra si, bem como ter ciência dos fundamentos que levaram à sua decretação, pois sem o acesso a tais documentos e informações não há como aferir a regularidade da prova. 6. **Embora não seja necessária a transcrição integral dos diálogos, é necessário, também sob pena de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, que seja possibilitado ao Réu acesso aos meios digitais em que se encontra registrada a integralidade das conversas interceptadas.** 7. Na hipótese, é inarredável a conclusão de que tal proceder representou prejuízo à Defesa, porquanto, a toda evidência, o conteúdo das interceptações telefônicas foi imprescindível para amparar a condenação do ora



Recorrente. 8 . Anulado o processo, desde a fase de alegações finais. Prejudicada a análise das demais teses recursais. 9. Recurso especial conhecido e provido, a fim de anular o processo, desde a fase de alegações finais, com a recomendação de que as instâncias ordinárias examinem a possibilidade de estar extinta a punibilidade do Recorrente, pela prescrição da pretensão punitiva. (STJ - REsp: 1800516 SP 2019/0062243-6, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021) (destacado)

No mesmo sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal:

*EMENTA REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULARES E COMPUTADORES. **CONTEÚDO NÃO DISPONIBILIZADO NA ÍNTEGRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO CONFIGURADO. PRECEDENTES.** COGNIÇÃO SUMÁRIA: PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE LESÃO IRREPARÁVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO-CRIME, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA IMPETRAÇÃO. 1 . **A Jurisprudência desta Corte já assentou ser corolário do contraditório e da ampla defesa o pleno acesso aos elementos de prova coligidos no decorrer da persecução penal. Implica cerceamento de defesa a não disponibilização dos dados extraídos de aparelhos telefônicos apreendidos, os quais deixaram de ser acessíveis e preservados por backup.** 2. Em âmbito de cognição sumária, estando presentes os pressupostos autorizadores da medida liminar, uma vez verificada a plausibilidade jurídica do direito articulado (*fumus boni juris*) e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (*periculum in mora*), ante a iminência da fase de instrução, com designação de audiência de instrução e julgamento, caso acolhidas as teses arguidas neste remédio constitucional, cabível a concessão de provimento liminar no sentido da suspensão do processocrime, até o julgamento de mérito desta impetração. 3. Medida liminar referendada. (STF - HC: 218265 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2023 PUBLIC 29-08-2023) (destacado)*

Nesse contexto, a restrição no acesso à totalidade da prova colhida pela interceptação telefônica representa vício insanável, pois impede a realização do contraditório substancial e compromete o exame pleno de legalidade, autenticidade e relevância das gravações. Tais circunstâncias geram prejuízo real e concreto à defesa, que não pode ser suprido por mera inferência da existência do conteúdo interceptado, tampouco pode ser atenuado com base em presunções ou ilações indutivas.

Deve-se, portanto, reconhecer a nulidade da prova produzida por meio das interceptações telefônicas nos autos da cautelar nº 1642-73.2011.4.01.4101.

Entretanto, impõe-se delimitar com precisão o alcance desse vício, a fim de evitar a contaminação indevida de outros elementos probatórios colhidos de forma autônoma e independente no curso da investigação.

A teoria dos frutos da árvore envenenada (*fruits of the poisonous tree*), incorporada ao ordenamento jurídico pátrio pelo art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, determina a inadmissibilidade das provas derivadas das ilícitas. Contudo, sua aplicação não é absoluta, exigindo que se verifique, em cada caso, o nexo causal entre a



prova originária viciada e as provas dela derivadas, bem como a ausência de fonte independente de obtenção.

No caso concreto, o vício reconhecido possui natureza e extensão específicas que não autorizam o alastramento da nulidade às demais provas produzidas na fase investigativa. Com efeito, **a nulidade ora declarada não decorre de ilegalidade na decretação ou na execução das interceptações telefônicas, as quais foram regularmente autorizadas por decisão judicial fundamentada, em observância aos requisitos da Lei nº 9.296/96, mas sim da impossibilidade superveniente de acesso à integralidade dos arquivos de áudio**, circunstância que comprometeu exclusivamente o exercício do contraditório em relação a essa específica prova.

Trata-se, portanto, de nulidade processual de caráter probatório restrito, que não contamina a licitude da diligência em si nem se projeta sobre os demais meios de prova produzidos de forma autônoma.

As medidas de busca e apreensão realizadas no curso da investigação foram deferidas mediante decisões judiciais próprias, autônomas e devidamente fundamentadas nos autos nº 6672-89.2011.4.01.4101 (id 424263852 - págs. 4-11), calcadas em elementos de convicção suficientes para demonstrar a presença dos requisitos legais do art. 240 e seguintes do CPP. Idêntico raciocínio aplica-se à quebra do sigilo de dados bancários, igualmente autorizada por decisão judicial fundamentada em elementos investigativos próprios nos autos nº 4418-46.2011.4.01.4101 (id 424244418 - págs. 53-55).

Assim, a nulidade ora reconhecida limita-se exclusivamente às provas produzidas por meio das interceptações telefônicas, preservando-se integralmente a validade e a eficácia probatória dos elementos de convicção obtidos por meio das buscas e apreensões e da quebra de sigilo de dados bancários, os quais permanecem aptos a subsidiar a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 155 do CPP.

2.1.3. Da alegação de ausência de justa causa

A análise dos requisitos do art. 41 do CPP e a justa causa já foram objetos de deliberação na decisão que recebeu a denúncia, ocasião em que o Juízo constatou que a ação penal encontra respaldo em conjunto probatório suficiente, descrevendo os fatos imputados com a clareza e a objetividade necessárias para viabilizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, não prospera o argumento defensivo de que a nulidade reconhecida em relação às interceptações telefônicas implicaria a ausência de justa causa para a ação penal, com a consequente anulação do processo desde o oferecimento da denúncia.

Com efeito, a justa causa para a ação penal exige a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva aptos a conferir suporte fático à acusação. Esses indícios, no caso concreto, não decorrem exclusivamente das interceptações telefônicas, mas de um conjunto probatório formado por elementos de natureza distinta, composto por laudos periciais, relatórios de auditoria, documentos apreendidos, registros bancários e prova testemunhal, conforme será detalhado adiante.



Assim, a circunstância de a peça acusatória conter referências numerosas a diálogos interceptados não significa que, suprimido esse elemento, a narrativa acusatória perca seu suporte fático mínimo.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de falta de justa causa.

2.1.4. Das alegações de violação do princípio do contraditório

Não merece acolhimento a alegação defensiva de nulidade fundada no suposto descarte indevido das amostras asfálticas que embasaram os laudos periciais produzidos pela Controladoria Geral da União e pela Polícia Federal.

A arguição parte da premissa de que a não preservação das amostras originais teria inviabilizado o exercício do contraditório técnico, configurando violação ao princípio acusatório e cerceamento de defesa. A tese, contudo, não encontra respaldo.

As amostras asfálticas coletadas pelos órgãos de controle e pelos peritos criminais federais não constituíam o único meio disponível para que a defesa exercesse o contraditório sobre o conteúdo dos laudos periciais. A rodovia BR-429/RO, objeto das perícias, é um bem público de uso comum, acessível a qualquer pessoa, e o pavimento nela executado permaneceu fisicamente disponível para coleta de novas amostras ao longo de toda a instrução processual.

A nulidade processual, para que seja reconhecida, exige a demonstração de prejuízo concreto e efetivo à defesa, nos termos do princípio *pas de nullité sans grief*, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal e reiteradamente afirmado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. No caso concreto, o prejuízo alegado é meramente hipotético, pois a defesa dispunha de meio alternativo, concreto e efetivamente utilizado por corréu, para exercer o contraditório sobre os laudos periciais questionados. A não utilização desse meio por determinadas defesas constitui opção processual que não pode ser convertida em nulidade imputável ao Estado.

Acrescente-se que os laudos periciais produzidos pela CGU e pela Polícia Federal foram elaborados por profissionais dotados de fé pública, com metodologia detalhadamente descrita nos respectivos documentos, submetidos ao contraditório em juízo por ocasião da oitiva dos peritos como testemunhas, ocasião em que as defesas tiveram plena oportunidade de formular perguntas, impugnar conclusões e questionar os métodos empregados. O contraditório sobre a prova pericial, portanto, foi plenamente assegurado pelos meios processuais ordinários.

Do mesmo modo, não merece acolhimento a alegação de violação ao princípio do contraditório fundada na vedação pelo Juízo de que os peticionários formulassem perguntas às testemunhas de acusação em audiências realizadas no ano de 2025.

A tese defensiva parte de premissa equivocada quanto à natureza e ao objeto da audiência em que a restrição foi imposta, ignorando a distinção processual entre atos instrutórios pertencentes a feitos distintos, ainda que realizados perante o mesmo Juízo e com aproveitamento de atos em audiência unificada.



Com efeito, as testemunhas de acusação dos presentes autos já haviam sido ouvidas no curso da instrução criminal desta ação penal no ano de 2019 (id 424268879 - págs. 162-171, 236-328 e 333-335), ocasião em que todas as partes tiveram plena oportunidade de formular perguntas, exercendo o contraditório em sua dimensão mais ampla.

As audiências realizadas no ano de 2025, nas quais a restrição ora questionada foi imposta, não se referia à instrução dos presentes autos. Conforme expressamente consignado na ata de audiência (id 2202477635), o ato destinava-se exclusivamente à instrução da ação penal nº 1002139-55.2020.4.01.4101, feito distinto, com objeto próprio e imputações diversas.

Nesse contexto, a vedação à inquirição era não apenas legítima, mas juridicamente necessária. Permitir que partes de um processo formulassem perguntas a testemunhas ouvidas exclusivamente no âmbito de outro feito, sobre fatos que não integram o objeto desta ação penal, configuraria, isso sim, violação à ordem processual, com risco de contaminação da instrução de ambos os processos.

O princípio do contraditório, garantido pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, assegura às partes o direito de se manifestar sobre as provas produzidas contra si no processo em que figuram como réus. Não lhes confere, contudo, o direito irrestrito de participar de atos instrutórios pertencentes a outros feitos.

A distinção é ainda mais evidente no que se refere às testemunhas de defesa arroladas por corréus. Em processo penal com pluralidade de réus, cada acusado tem o direito de arrolar suas próprias testemunhas, mas não ostenta direito subjetivo de inquirir as testemunhas arroladas por corréus em feito diverso, cujos fatos não se confundem com aqueles que lhe são imputados nos presentes autos. Admitir o contrário seria transformar a audiência de instrução em foro aberto de inquirição cruzada sem qualquer vinculação ao objeto processual.

Acrescente-se, por fim, que a restrição imposta pelo Juízo foi devidamente registrada em ata, conferindo transparência ao ato e oportunizando à parte a impugnação imediata pela via recursal adequada. A ausência de insurgência contemporânea, seguida de arguição da nulidade apenas em sede de alegações finais, atrai a incidência do princípio da preclusão e reforça a conclusão de que o alegado prejuízo é meramente retórico, sem correspondência com lesão concreta ao exercício da defesa nos presentes autos.

Rejeitam-se, portanto, as preliminares de violação ao princípio do contraditório.

2.2. Do mérito

As condutas narradas na denúncia subsomem-se às hipóteses abstratamente previstas no seguinte dispositivo:

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:



Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

Os fatos denunciados tratam sobre as irregularidades apuradas no âmbito da Operação Anjos do Asfalto (IPL 0053/2011-DPF/JPN/RO), referente às obras de implantação e pavimentação da Rodovia BR-429/RO executadas entre os anos de 2009 e 2011, no âmbito de contratos celebrados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

As obras de construção da BR-429/RO foram subdivididas em 05 (cinco) lotes: a) Lote 0 (trecho do km 78,96 ao km 94,9) foi executado pela Fidens Engenharia S/A (Contrato TT-227/2009); b) Lote 1 (km 94,9 ao km 177,05) pelo Consórcio Fidens-Mendes Júnior (Contrato TT-036/2009); c) Lote 2 (km 177,05 ao km 258,66) pelo Consórcio Contek-Rodocon 532 (Contrato TT-616/2010); Lote 3 (km 259,9 ao km 341,9) pelo Consórcio Fidens-Mendes Júnior (Contrato TT-673/2010); e Lote 4 (km 341,9 ao km 382,2) pelo Consórcio Enpa-CCM (Contrato TT-667/2010).

As investigações tiveram origem em declarações prestadas voluntariamente em 13/07/2010, na sede da Procuradoria da República no Município de Ji-Paraná/RO, por ADEMILSON GOMES, à época encarregado de laboratório do Consórcio FIDENS-MENDES JÚNIOR, responsável pelas obras da Rodovia BR-429/RO (id 411378887 - págs. 10-15).

A primeira irregularidade descrita por ADEMILSON GOMES consistia nas **medições antecipadas de serviços não executados**. O declarante narrou o esquema pelo qual a empresa elaborava medições mensais instruídas com ensaios de controle de qualidade fictícios, referentes a trechos onde o serviço sequer havia sido iniciado. No ato do depoimento, entregou folha manuscrita e outras impressas contendo indicação dos trechos para os quais deveria produzir ensaios fictícios, identificando MARCOS SABATINO, funcionário do Consórcio responsável pela Seção Técnica, como autor das determinações.

A segunda irregularidade relatada dizia respeito à **fabricação de ensaios de ISC/CBR para a camada de base**. O declarante explicou que o Consórcio e o DNIT haviam acordado uma adequação no projeto original, incluindo 30% de brita na composição da base estabilizada granulometricamente, o que teoricamente elevaria o Índice de Suporte Califórnia de 60% para 80%, gerando acréscimo expressivo no valor da obra. Os ensaios realizados após a adequação, contudo, não atingiam o índice adequado porque a qualidade do cascalho da região era muito baixa. Ainda assim, o declarante era pressionado por MARCOS SABATINO e pelo engenheiro do DNIT (PLÍNIO JOSÉ GOMES) a produzir ensaios que atestassem o atingimento de 80%, sob o argumento de que isso já havia sido combinado com o DNIT. Sua recusa em falsificar os resultados teria sido determinante para sua demissão.



A terceira modalidade fraudulenta envolvia a **elaboração de projetos fictícios de teor de betume do CBUQ**. Segundo o declarante, o engenheiro FERNANDO TRINDADE, da empresa supervisora ASTEC, solicitou-lhe a elaboração de projetos fictícios do Concreto Betuminoso Usinado a Quente com teores de betume diferentes do projeto original, o que causaria uma majoração artificial do teor permitindo à empresa receber por volume superior ao efetivamente empregado. O declarante afirmou que cedeu à pressão e elaborou ao menos dois projetos fictícios.

Por fim, o declarante descreveu a **relação de manifesta promiscuidade entre a empresa executora e as fiscalizadoras**: a alimentação dos funcionários da ASTEC era integralmente custeada pelo Consórcio, nos mesmos restaurantes frequentados pelos empregados da executora; os veículos da ASTEC eram abastecidos por meio de requisições fornecidas pelo Consórcio; e era de conhecimento geral que funcionários da ASTEC e alguns servidores do DNIT recebiam mensalmente valores do Consórcio.

Em juízo, ADEMILSON GOMES confirmou as informações relatadas ao Ministério Público. Acrescentou que nunca teve acesso ao dono ou ao superintendente da construtora e que as determinações para a produção de ensaios falsos repassadas pelo encarregado de estação técnica, MARCOS SABATINO, partiam de seu superior, ANTÔNIO AUGUSTO CAIXETA.

A partir daquelas declarações, o **TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU)** realizou fiscalização no período entre 21/03 e 15/04/2011, abrangendo os contratos de execução dos Lotes 0 a 4 da BR-429/RO (ids 423517886 - págs. 145-149 e 423513940 – págs. 1-61).

De acordo com o relatado, durante visita às obras, procedeu-se à abertura de janelas para verificação das espessuras de camadas do pavimento e retirada de material para a realização do ensaio de granulometria, constatando-se que os segmentos com revestimento concluído apresentavam sinais de contínua deterioração do pavimento.

Especificamente no **Lote 1**, as irregularidades identificadas pelo TCU incluíram: superestimativas nos quantitativos de compactação de aterros e escavação, carga e transporte de material; falhas nos estudos topográficos; superestimativa da distância média de transporte em rodovia pavimentada do insumo cimento; superestimativa dos quantitativos de regularização e compactação de subleito; previsão e efetiva execução de corpos de bueiro empregando tubos de concreto de classe incoerente; ausência de lastro de brita na execução de meios-fios; previsão orçamentária de defensas maleáveis, mais onerosas, em detrimento da adoção de defensas semi-maleáveis; superestimativa das áreas de desmatamento; medição inadequada do percentual de brita e ausência de utilização da usina de solos, prevista em projeto; previsão antieconômica de escavação com carregadeira ou motoscrapers, em vez de escavadeira; superdimensionamento da DMT do serviço de sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura; duplicidade de cobrança dos serviços de instalação de canteiro dos Lotes 0 e 1.

O prejuízo total apurado no Lote 1 alcançou R\$ 37.128.794,06, equivalente a 26,3% do valor contratado.



No **Lote 3**, identificaram-se as seguintes irregularidades: previsão de diferentes soluções de engenharia para tratar casos semelhantes de preenchimento de cavas provenientes de remoção de solos inservíveis; falhas nos estudos topográficos; superestimativa dos quantitativos de regularização e compactação de subleito; previsão e efetiva execução de corpos de bueiro empregando tubos de concreto de classe incoerente; previsão de soluções diferentes de drenagem superficial com adoção de solução mais cara; e previsão antieconômica de escavação com carregadeira ou motoscaper.

O prejuízo apurado no Lote 3 foi de R\$ 17.914.040,45, correspondente a 18,2% do contrato.

Paralelamente, a **CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU)** realizou auditoria de campo nos Lotes 0 e 3 da BR-429/RO, produzindo o Relatório de Demandas Especiais nº 00220.000744/2010-10 (ids 423513940 - págs. 64-125 e 423513944 – págs. 1-5) que apresentou as constatações a seguir.

Em relação ao **Lote 0 — Contrato nº 227/2009 (FIDENS) e Contrato nº 10/2009 (ASTEC)**, após análise documental, vistoria *in loco* e análise laboratorial, a equipe técnica identificou irregularidades que causaram dano ao erário calculado de R\$ 21.556.952,00.

A primeira constatação referiu-se ao **superfaturamento decorrente de pagamentos indevidos de concreto asfáltico e da redução do teor de betume da capa asfáltica**, no montante de R\$ 218.652,03 (id 423513940 - pág. 66).

A CGU analisou as medições de 1 a 21 referentes ao Contrato nº 227/2009 e constatou, nas medições nº 14 e 16, o pagamento indevido de capa asfáltica em trechos de acostamento e em trechos com largura superior à da pista de rolamento.

Na medição nº 14 (julho/2010), foi pago CBUQ em 517,64 m de pista simples com largura de 7,60 m, quando a largura da pista de rolamento era de 7,20 m, e ainda em 1.212,66 m de acostamentos, para os quais o projeto previa apenas TSD sem polímero, totalizando 247,206 toneladas de CBUQ superfaturadas e dano de R\$ 66.086,52.

Na medição nº 16 (setembro/2010), foi pago CBUQ entre as estacas 36 e 38 na largura de 12,00 m e espessura de 8,1 cm, quando as especificações previam 7,20 m de largura e 3,5 cm de espessura, com dano de R\$ 9.131,03.

A CGU realizou, em julho de 2011, a extração de 18 corpos de prova da capa asfáltica do Lote 0 para verificação do teor de betume empregado. O projeto executivo, consideradas as características dos agregados, havia fixado o teor de betume em 5,6%. A análise laboratorial realizada pelo DER-DF revelou teor médio de 5,1%, inferior ao especificado e ao efetivamente pago pelo DNIT. A diferença resultou em superfaturamento adicional de R\$ 143.434,48, correspondente à redução do custo de aquisição e transporte do ligante betuminoso (CAP-20).

O superfaturamento total apurado nesta constatação somou R\$ 218.652,03.

A segunda constatação tratou do **superfaturamento decorrente da**



aceitação de serviços executados com má qualidade, no valor de R\$ 10.363.278,32 (id 423513940 - pág. 75).

Com base nos ensaios laboratoriais realizados pelo DER-DF em amostras coletadas nos três poços de inspeção abertos e nos 18 corpos de prova de capa asfáltica extraídos, a CGU identificou que o surgimento prematuro de defeitos no pavimento recém-construído decorria das seguintes não-conformidades: utilização de solo inadequado na camada de sub-base, valor médio do CBR na camada de base abaixo do exigido e teor de betume inferior ao projetado na capa asfáltica.

A vistoria *in loco* registrou a ocorrência de afundamentos plásticos, desagregação, trincas e fissuras no pavimento, confirmando a degradação estrutural precoce. O dano ao erário decorrente da aceitação de serviços com má qualidade foi calculado em R\$ 10.363.278,32.

A terceira constatação versou sobre o **superfaturamento decorrente de pagamentos indevidos de serviços de supervisão**, no valor de R\$ 196.545,65. (id. 423513940 - pág. 83).

O Contrato nº 10/2009, de supervisão das obras do Lote 0, foi firmado com a ASTEC Engenharia em 10/02/2009. A empresa teve ordem de início de serviços expedida, iniciando suas atividades em 17/02/2009. Todavia, a ordem de início das obras à empresa executora FIDENS somente foi expedida em 08/06/2009.

No período de 17/02 a 07/06/2009 não havia obra em execução a ser supervisionada, de modo que não havia qualquer justificativa técnica ou jurídica para o pagamento dos serviços de supervisão. Ainda assim, foram elaboradas as medições nº 3 e 4 (abril e maio de 2009), totalizando R\$ 196.545,65 pagos indevidamente à ASTEC.

Os relatórios de supervisão da ASTEC relativos àquele período revelaram a ausência de atividade efetiva: no item "Comentários sobre a obra" de abril de 2009, a supervisora consignou que não houve execução de serviços pela construtora; em maio de 2009, relatou a continuidade de atividades topográficas preliminares. Nenhum laudo de laboratório, planilha de campo ou outro documento capaz de comprovar a efetiva prestação do serviço de supervisão foi apresentado. As fotografias dos relatórios mostravam apenas imagens da rodovia, sem qualquer registro de funcionários da ASTEC em atividade.

A quarta constatação apontou **irregularidades na supervisão como um todo**, com dano ao erário de R\$ 10.778.476,00. (id. 423513940 - pág. 87).

A CGU concluiu que a ASTEC não cumpriu sua obrigação precípua de garantir a execução das obras conforme as especificações contratuais, contribuindo para a totalidade dos danos ao erário apurados nas constatações anteriores.

Cabe ressaltar ainda que a fiscalização de ambos os contratos (de execução nº 227/2009 e de supervisão nº 10/2009) estava concentrada em um único servidor do DNIT-RO/AC (PLÍNIO JOSÉ GOMES), circunstância que afrontou o princípio da segregação de funções, inviabilizando a independência de ações e criando as condições institucionais para a perpetuação das fraudes.



Em relação ao **Lote 3 — Contrato nº 673/2010**, após análise documental, vistoria *in loco* e análise laboratorial, a equipe técnica identificou o **superfaturamento do serviço de Camada Drenante de Areia para Fundação de Aterros**, o que teria causado dano ao erário no montante de R\$ 20.105.821,74 (id. 423513940 - pág. 92).

A CGU constatou, nas medições nº 10 e 11 (maio e junho de 2011), a realização de pagamentos indevidos da totalidade do serviço de Camada Drenante de Areia para Fundação de Aterros. As irregularidades identificadas foram as seguintes: utilização de areia de areal não previsto em projeto; extração sem licenciamento ambiental; areia extraída pelo próprio Consórcio, paga como areia comercial; distância média de transporte inferior à de projeto e execução em desconformidade com normas técnicas.

O valor total dos pagamentos indevidos do serviço de Camada Drenante nas medições nº 10 e 11 somou R\$ 20.105.821,74. A CGU concluiu que houve atuação conjunta e solidária dos fiscais do DNIT e da empresa supervisora JDS no sentido de beneficiar o Consórcio Fidens-Mendes Júnior, com o falseamento de informações técnicas para conferir aparência de legalidade ao procedimento fraudulento.

A testemunha ISA MEIRA DE CARVALHO LIMA, servidora da Controladoria Geral da União que subscreveu o relatório, confirmou em juízo as informações constantes no documento.

Em momento posterior, peritos criminais da Polícia Federal realizaram visitas técnicas ao empreendimento e submeteram amostras coletadas a ensaios laboratoriais no Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF).

Em relação ao **Lote 0**, os peritos criminais federais realizaram visita técnica no período de 28/02 a 02/03/2012, coletando amostras de material que foram submetidas a ensaios em laboratório (Laudos de Perícia Criminal Federal nº 151/2013-SETEC/SR/DPF/PI - id 423899351 - págs. 39-82)

Com base no conjunto das evidências, os peritos corroboraram as análises da CGU e concluíram que os serviços de regularização do subleito, sub-base, base, imprimação, pintura de ligação, tratamento superficial duplo, tratamento superficial duplo com emulsão modificada com polímero e concreto betuminoso usinado a quente ao longo de todo o Lote 0 eram inservíveis, devendo ser refeitos. Conclusão similar se aplica aos serviços de aquisição e transporte de material betuminoso, bem como de fornecimento e implantação de defensas metálicas, que foi pago a maior.

O valor total pago indevidamente à empresa FIDENS foi calculado em R\$ 10.361.511,88 a preços contratuais (maio/2007).

Quanto à supervisão, os peritos concluíram que todo o valor pago à ASTEC foi indevido, dado que a empresa não desempenhou corretamente as funções contratadas e promoveu a manipulação de resultados, sendo o dano total de R\$ 2.646.811,32 a preços contratuais.

Quanto ao **Lote 1**, a visita dos peritos ocorreu entre 20 e 30/11/2012, coletando amostras do revestimento, das camadas de base e sub-base e das jazidas de



solos e brita, que foram submetidas a ensaios em laboratório (Laudo de Perícia Criminal Federal nº 080/2014-SETEC/SR/DPF/PI - ids 423911877 - págs. 115-129 e 423920361 - págs. 1-41).

De acordo com os peritos, os resultados encontrados estavam alinhados com o identificado pelas equipes do TCU e do Instituto de Pesquisas Rodoviárias – IPR, do DNIT. Concluíram que os serviços de regularização do subleito, sub-base, base, imprimação, pintura de ligação, tratamento superficial duplo, tratamento superficial duplo com emulsão modificada com polímero e concreto betuminoso usinado a quente ao longo de todo o Lote 1 são inservíveis, devendo ser refeitos sem ônus para a União.

O valor total pago indevidamente ao Consórcio Fidens-Mendes Júnior foi de R\$ 48.199.977,22 a preços contratuais (novembro/2007).

A testemunha FERNANDO ROSEMAN, perito criminal federal, confirmou em juízo a participação nos exames de locais, laboratoriais e na confecção dos laudos referentes aos lotes 0 e 1 da BR 429, em conjunto com o também perito RÔMULO VILELA. Narrou que o asfalto analisado estava sendo reparado em muitos lugares, com pouco menos de um ano de executado. Explicou que foram feitos diversos exames que identificaram problemas de espessura e composição tanto na camada de asfalto de cima quanto na base e sub-base, nas quais foram utilizados materiais de menor qualidade, prováveis causas desses defeitos que se encontravam no pavimento.

De igual modo, o perito criminal Federal RÔMULO VILELA FERREIRA corroborou a perícia realizada na rodovia, reafirmando as condições precárias da obra recém-inaugurada, que possuía problemas de execução na parte de sub-base, base e revestimento. Acrescentou que foram feitas análises em mais de 30 locais, de forma distribuída, tendo o cuidado de coletar amostras em locais não danificados a fim de evitar contaminação e eventuais questionamentos.

A prova produzida ao longo das investigações permitiu identificar a estrutura do grupo criminoso, composta por quatro núcleos com atuação coordenada e papéis funcionalmente distintos, unidos pelo objetivo comum de desviar recursos públicos destinados à pavimentação da BR-429/RO. O esquema somente era possível pela atuação simultânea de todos os núcleos, uma vez que a fiscalização institucional da execução das obras dependia da cumplicidade ou omissão tanto dos servidores do DNIT quanto das empresas supervisoras contratadas.

O primeiro núcleo era composto por funcionários do DNIT que atestavam a regularidade de obras superfaturadas, viabilizando o pagamento por etapas não executadas ou executadas com materiais de qualidade inferior ao especificado. A fiscalização dos contratos de execução e de supervisão estava concentrada em único servidor, em flagrante violação ao princípio da segregação de funções, eliminando os controles cruzados que poderiam revelar as irregularidades. Em contrapartida pela omissão e pela colaboração ativa, os servidores recebiam propina da empresa FIDENS.

O segundo núcleo era integrado por diretores, engenheiros e funcionários administrativos da FIDENS Engenharia S.A., líder do Consórcio. Esse núcleo pagava propina a servidores do DNIT para garantir o superfaturamento das obras e a utilização



de inúmeras irregularidades destinadas a aumentar o lucro da empresa em detrimento do erário. Internamente, o núcleo se subdivide em dois subgrupos funcionais: de um lado, os técnicos responsáveis pelo embasamento técnico das fraudes, incluindo a fabricação de ensaios laboratoriais, a elaboração de projetos fictícios de teor de betume e a substituição de materiais especificados por outros de qualidade inferior; de outro, os administrativos responsáveis pela articulação do conluio com o DNIT e com as empresas supervisoras e pelo pagamento efetivo da propina.

O terceiro núcleo era formado por funcionários e prepostos das empresas supervisoras ASTEC Engenharia (Lote 0), DIREÇÃO (Lote 1) e JDS (Lote 3), que deveriam ser as guardiãs da qualidade das obras. Essas empresas participavam do esquema atestando falsamente a regularidade das obras e das medições, sem a realização efetiva dos ensaios de acompanhamento que lhes competia promover.

O quarto núcleo era composto por terceiros com vínculos com o Superintendente Regional do DNIT, cuja função no esquema era a de intermediar o pagamento de propina efetuado pela FIDENS àquele servidor. Para tanto, faziam uso de notas fiscais falsas e recebiam depósitos em suas próprias contas bancárias, retendo parte dos valores desviados a título de comissão pela intermediação.

Do conjunto probatório examinado, extrai-se que as obras de pavimentação da Rodovia BR-429/RO foram fraudadas sistematicamente, em todas as suas etapas e em todos os lotes examinados, com o concurso articulado de funcionários públicos, executores privados, supervisoras e intermediários.

A degradação precoce e generalizada do pavimento, verificada *in loco* por múltiplos organismos independentes e documentada em extenso acervo fotográfico e laboratorial, constitui a prova material das fraudes praticadas: obras pagas como se executadas com os materiais e especificações de projeto, mas construídas com materiais inferiores, em quantidades reduzidas e sem o controle de qualidade exigido, resultando em estrutura rodoviária inservível que deverá ser integralmente refeita sem ônus para a União.

A convergência das conclusões alcançadas por organismos independentes (Procuradoria da República, TCU, CGU, DER/DF, DNIT e Polícia Federal), a partir de metodologias distintas e em momentos cronológicos diferentes, afasta qualquer hipótese de erro metodológico, parcialidade ou coincidência, conferindo ao conjunto probatório solidez que não admite dúvida razoável quanto à ocorrência dos fatos delituosos.

Passa-se ao exame individualizado da materialidade, autoria e da culpabilidade dos acusados.

ARTULINO JOSÉ DOS SANTOS

A denúncia atribuiu a ARTULINO JOSÉ DOS SANTOS a integração de grupo criminoso destinado à prática de desvio de recursos públicos, superfaturamentos e inúmeras irregularidades nas obras da BR-429/RO. Segundo a acusação, o réu omitiu-se no exercício da função pública que ocupava por delegação, bem como praticou atos infringindo seu dever funcional, colaborando para que as empresas CONSÓRCIO FIDENS-MENDES JÚNIOR e JDS obtivessem ganhos ilícitos em detrimento do Erário,



tendo, como contraprestação a essa conduta, recebido vantagem indevida.

A materialidade e a autoria dos delitos imputados ao réu estão devidamente comprovadas nos autos.

ARTULINO exercia a função de topógrafo da empresa JDS, contratada pelo DNIT para realizar a supervisão das obras de pavimentação do Lote 3 da BR-429/RO, cuja execução estava a cargo do CONSÓRCIO FIDENS-MENDES JÚNIOR. Nessa condição, o réu exercia função pública delegada, na medida em que a atividade de fiscalização técnica da obra, embora executada por empresa privada, constituía extensão do poder-dever de controle que, originariamente, competiria ao próprio DNIT, autarquia federal responsável pela regularidade da execução contratual.

De acordo com depoimento prestado por MARCOS ROCHA LOPES perante a autoridade policial (id 423546398 - págs. 43-44), ARTULINO recebia R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais da FIDENS para não dificultar o esquema ilícito e nada fazer em sua atribuição de fiscalizar. Segue trecho do depoimento:

"(...) QUE por sua vez, a pessoa de ARTULINO, recebe a quantia de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), em espécie, e mensalmente, da mesma forma que GILSON, apenas para não dificultar a fiscalização e nada fazer em sua atribuição de fiscalizar; (...)"

Tal declaração foi corroborada pelo Relatório de Análise de Materiais Apreendidos nº 053/2011, que identificou, na pasta de documentos bancários pertencente a MARCOS ROCHA LOPES, comprovantes de dois depósitos, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, realizados em 10.10.2011 na conta bancária de titularidade do acusado ARTULINO JOSÉ DOS SANTOS, mantida junto ao Banco Bradesco, agência 483, conta poupança nº 18060-2 (id 423785453 - pág. 22).

Ressalte-se que o fato de MARCOS ROCHA LOPES não ter mencionado o nome de ARTULINO em seu interrogatório judicial não tem o condão de infirmar suas declarações anteriores prestadas em sede policial, tampouco de afastar a autoria do acusado. Com efeito, ao ser interrogado em juízo, MARCOS ROCHA LOPES confirmou, de modo genérico, que efetivamente realizava reembolsos e custeava despesas de combustível, alimentação e hospedagem em favor de servidores do DNIT e de integrantes das empresas fiscalizadoras, com recursos advindos do caixa da própria construtora, afirmando que tal prática visava agilizar a tramitação dos processos de medição e fiscalização da obra. Tal declaração confirma a sistemática de pagamentos a agentes públicos e privados incumbidos da fiscalização da obra, alinhando-se ao quanto relatado à autoridade policial.

Nesse contexto, os comprovantes de depósito em nome do acusado corroboram de forma objetiva e inequívoca o teor específico das declarações prestadas por MARCOS ROCHA LOPES em sede policial, quando este, de forma pontual e individualizada, identificou ARTULINO como destinatário de pagamento mensal de R\$ 4.000,00 para que se omitisse do dever de fiscalizar.

Necessário registrar que não há ilegalidade no uso de documentos obtidos nas buscas e apreensões efetivadas na fase extrajudicial como suporte para a condenação, porquanto são provas irrepetíveis, razão pela qual ela não entra na regra



geral do *caput* do art. 155, do CPP. Logo, não se trata de simples informes inquisitoriais, mas de meio de prova legítimo, produzido com contraditório diferido e plenamente sindicável em juízo.

No caso concreto, as buscas foram deferidas judicialmente e executadas com observância às balizas legais. Some-se a isso que as provas colhidas na esfera extrajudicial foram reexaminadas na instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Colacionam-se precedentes sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS E IRREPETÍVEIS. FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA QUANTO À DATA DE AUDIÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA. SÚMULA 273/STJ. FALHA NA GRAVAÇÃO DE DEZ SEGUNDOS DE UM DOS DEPOIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONSTATADA PELA CORTE DE ORIGEM. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste violação do art. 155 do CPP, porque o acórdão recorrido elencou elementos de prova judicializados para expor a materialidade e autoria delitiva. 2. As provas obtidas mediante busca e apreensão, que é diligência irrepetível, encontram-se na ressalva da parte final do art. 155 do CPP, sendo lícita sua valoração pela Corte local. 3. A falha na gravação de 10 segundos de um dos depoimentos não causou prejuízo ao réu, tendo em vista que o trecho inaudível não era relevante, segundo o TRF. Assim, somente mediante o reexame da prova seria possível concluir diversamente do entendimento firmado no acórdão recorrido. 4. O acolhimento do pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, por exigir nova análise dos cheques examinados com profundidade no acórdão recorrido. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1874234 MT 2021/0120156-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO DO ORA AGRAVANTE E DOS CORRÉUS PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVALORAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO ANALISADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AFASTADA A INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DECRETO CONDENATÓRIO LASTREADO TÃO SOMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS A PARTIR DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. POSSIBILIDADE. PROVA DE NATUREZA CAUTELAR IRREPETÍVEL. GARANTIDO O CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, não há de se falar na aplicação do óbice da Súmula n. 7 do STJ, eis que a pretensão recursal do Parquet foi analisada a partir da reavaliação da conjuntura fática delimitada pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. 2. Tratando-se a in terceptação telefônica de prova de natureza cautelar irrepetível e com o contraditório diferido, é possível a condenação dos acusados com base apenas em tal elemento probatório. 2.1. Outrossim, conforme oportunamente observado pelo Parquet, é incontroverso que os réus são os interlocutores dos diálogos gravados, porquanto não se insurgiram em relação à esse fato. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2259650 MG 2022/0377708-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)

Não prospera o argumento defensivo de que o acusado exerceria unicamente atribuições técnicas de topografia, dissociadas de qualquer competência fiscalizatória, e



de que sua atuação não seria mencionada em relatórios de órgãos de controle. A prova produzida demonstra que ARTULINO integrava a estrutura de supervisão delegada pela JDS para o acompanhamento da execução do Lote 3, sendo, portanto, o exercício de suas atribuições técnicas parte integrante do mecanismo de controle que deveria zelar pela regularidade da obra. A ausência de menção do nome do acusado em relatório elaborado pela CGU, invocada pela defesa, não afasta a existência de prova autônoma e específica de sua conduta ilícita.

Também não merece acolhida a alegação de que os depósitos identificados corresponderiam a pagamento por locação de equipamento de topografia de propriedade do acusado, junto a terceiro distinto (Celso Bochnia). A mera alegação de recebimento de valores por outra causa lícita, dissociada de qualquer comprovação documental de sua origem, não tem força suficiente para afastar a robustez da prova produzida pela acusação.

O dolo do acusado resta evidenciado pela consciência e vontade de, na condição de agente incumbido de função pública delegada, omitir-se deliberadamente no exercício de suas atribuições fiscalizatórias em troca de vantagem econômica mensal e habitual, o que denota adesão consciente e voluntária ao esquema de corrupção.

A percepção de vantagem financeira, dissociada de sua remuneração contratual regular junto à JDS, e paga diretamente pela empresa executora que deveria fiscalizar, configura contrapartida ilícita para a sua inércia funcional, sendo inequívoca a consciência da ilicitude de sua conduta.

O acusado, na qualidade de profissional habilitado e com discernimento pleno sobre a natureza de suas atribuições, tinha plenas condições de compreender o caráter ilícito de sua conduta e de agir de forma diversa, não se vislumbrando nos autos qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, tampouco elemento que autorize reconhecer erro de tipo ou de proibição.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, na forma acima fundamentada, impõe-se o reconhecimento da procedência da pretensão punitiva estatal em relação ao acusado ARTULINO JOSÉ DOS SANTOS.

GILSON HENERSON FURTADO

A denúncia atribuiu a GILSON HENERSON FURTADO a integração de grupo criminoso destinado à prática de desvio de recursos públicos, superfaturamentos e inúmeras irregularidades nas obras da BR-429/RO. Segundo a acusação, o réu omitiu-se no exercício da função pública que ocupava por delegação, bem como praticou atos infringindo seu dever funcional, colaborando para que as empresas CONSÓRCIO FIDENS-MENDES JÚNIOR e JDS obtivessem ganhos ilícitos em detrimento do Erário, tendo, como contraprestação a essa conduta, recebido vantagem indevida.

A materialidade e a autoria dos delitos imputados ao réu estão devidamente comprovadas nos autos.

GILSON HENERSON FURTADO exercia a função de laboratorista da empresa JDS, contratada pelo DNIT para realizar a supervisão das obras de



pavimentação do Lote ZERO da BR-429/RO, cuja execução estava a cargo do CONSÓRCIO FIDENS-MENDES JÚNIOR. Nessa condição, o réu exercia função pública delegada, na medida em que a atividade de fiscalização técnica da obra, embora executada por empresa privada, constituía extensão do poder-dever de controle que, originariamente, competiria ao próprio DNIT, autarquia federal responsável pela regularidade da execução contratual.

De acordo com depoimento prestado por MARCOS ROCHA LOPES perante a autoridade policial (id 423546398 - pág. 43), GILSON recebia R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais da FIDENS para não dificultar o esquema ilícito. Segue trecho do depoimento:

"(...) QUE esclarece que a pessoa de GILSON é um funcionário laboratorista da empresa JDS, a quem é paga a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês, pelo próprio declarante, em espécie, a título de reembolso de despesas de alimentação e locomoção; QUE afirma que PERÓN, Engenheiro de Produção da FIDENS também efetuou pagamentos de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais a GILSON, para que este não complicasse na fiscalização da obra do Lote 03, da BR 429, Rondônia-RO; (...)"

Verifica-se, assim, que o acusado recebia dupla remuneração ilícita mensal, uma diretamente do declarante e outra por intermédio de PERÓN, engenheiro de produção da própria FIDENS, o que evidencia a sistematicidade e a institucionalização do esquema de pagamentos destinados a neutralizar a fiscalização que deveria ser exercida com isenção.

Tal declaração encontra-se corroborada pelo Relatório de Análise de Materiais Apreendidos nº 053/2011, que identificou, na pasta de documentos bancários pertencente a MARCOS ROCHA LOPES, registro de saque realizado em 15.07.2011, no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), acompanhado da anotação manuscrita "Pagto Gilson – parte reembolso" (id 423785453 - pág. 21), bem como notas fiscais de aquisição de combustível tendo como beneficiário o próprio GILSON HENERSON (id 376001404 - pág. 18).

Ressalte-se que o fato de MARCOS ROCHA LOPES, ao ser ouvido em juízo, ter afirmado não se recordar do acusado GILSON não tem o condão de infirmar suas declarações anteriores prestadas em sede policial, tampouco de afastar a autoria do acusado. Com efeito, ao ser interrogado judicialmente, MARCOS ROCHA LOPES confirmou, de modo genérico, que efetivamente realizava reembolsos e custeava despesas de combustível, alimentação e hospedagem em favor de servidores do DNIT e de integrantes das empresas fiscalizadoras, com recursos advindos do caixa da própria construtora, afirmando que tal prática visava agilizar a tramitação dos processos de medição e fiscalização da obra. Tal declaração confirma a sistemática de pagamentos a agentes incumbidos da fiscalização da obra, alinhando-se ao quanto relatado à autoridade policial.

Desse modo, o comprovante de saque com anotação manuscrita expressamente referindo-se a "Gilson" e as notas fiscais de combustível emitidas em seu nome corroboram de forma objetiva e inequívoca o teor específico das declarações prestadas por MARCOS ROCHA LOPES em sede policial, quando este, de forma pontual



e individualizada, identificou GILSON como destinatário de pagamentos mensais estrutura da empresa executora para que se omitisse do dever de fiscalizar.

Necessário registrar que não há ilegalidade no uso de documentos obtidos nas buscas e apreensões efetivadas na fase extrajudicial como suporte para a condenação, porquanto são provas irrepetíveis, razão pela qual ela não entra na regra geral do *caput* do art. 155, do CPP. Logo, não se trata de simples informes inquisitoriais, mas de meio de prova legítimo, produzido com contraditório diferido e plenamente sindicável em juízo.

No caso concreto, as buscas foram deferidas judicialmente e executadas com observância às balizas legais. Some-se a isso que as provas colhidas na esfera extrajudicial foram reexaminadas na instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Colacionam-se precedentes sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS E IRREPETÍVEIS. FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA QUANTO À DATA DE AUDIÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA. SÚMULA 273/STJ. FALHA NA GRAVAÇÃO DE DEZ SEGUNDOS DE UM DOS DEPOIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONSTATADA PELA CORTE DE ORIGEM. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste violação do art. 155 do CPP, porque o acórdão recorrido elencou elementos de prova judicializados para expor a materialidade e autoria delitiva. 2. As provas obtidas mediante busca e apreensão, que é diligência irrepetível, encontram-se na ressalva da parte final do art. 155 do CPP, sendo lícita sua valoração pela Corte local. 3. A falha na gravação de 10 segundos de um dos depoimentos não causou prejuízo ao réu, tendo em vista que o trecho inaudível não era relevante, segundo o TRF. Assim, somente mediante o reexame da prova seria possível concluir diversamente do entendimento firmado no acórdão recorrido. 4. O acolhimento do pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, por exigir nova análise dos cheques examinados com profundidade no acórdão recorrido. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1874234 MT 2021/0120156-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO DO ORA AGRAVANTE E DOS CORRÉUS PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVALORAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO ANALISADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AFASTADA A INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DECRETO CONDENATÓRIO LASTREADO TÃO SOMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS A PARTIR DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. POSSIBILIDADE. PROVA DE NATUREZA CAUTELAR IRREPETÍVEL. GARANTIDO O CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, não há de se falar na aplicação do óbice da Súmula n. 7 do STJ, eis que a pretensão recursal do Parquet foi analisada a partir da reavaliação da conjuntura fática delimitada pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. 2. Tratando-se a interceptação telefônica de prova de natureza cautelar irrepetível e com o contraditório diferido, é possível a condenação dos acusados com base apenas em tal elemento probatório. 2.1. Outrossim, conforme oportunamente observado pelo Parquet, é incontroverso que os réus são os interlocutores dos diálogos gravados,



porquanto não se insurgiram em relação à esse fato . 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2259650 MG 2022/0377708-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)

Não prospera a versão apresentada pelo acusado de que o acusado teria atuado em lote diverso daquele mencionado na denúncia, porquanto as provas obtidas convergem precisamente para a existência do pagamento mensal com a finalidade de neutralizar a fiscalização que ao acusado competia, sendo essa a circunstância relevante para a tipificação penal, e não a controvérsia quanto à nomenclatura do trecho da rodovia.

O dolo do acusado resta evidenciado pela consciência e vontade de, na condição de agente incumbido de função pública delegada, omitir-se deliberadamente no exercício de suas atribuições fiscalizatórias em troca de vantagem econômica mensal e habitual, proveniente de mais de uma fonte dentro da estrutura da própria empresa fiscalizada, o que denota a adesão consciente e voluntária ao esquema de corrupção.

A percepção de vantagem financeira e material, dissociada de sua remuneração contratual regular junto à JDS, e paga diretamente por agentes da empresa executora que deveria fiscalizar, configurava contrapartida ilícita para a sua inércia funcional, sendo inequívoca a consciência da ilicitude de sua conduta.

O acusado, na qualidade de profissional habilitado e com discernimento pleno sobre a natureza de suas atribuições técnicas de laboratorista, tinha plenas condições de compreender o caráter ilícito de sua conduta e de agir de forma diversa, não se vislumbrando nos autos qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, tampouco elemento que autorize reconhecer erro de tipo ou de proibição.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, na forma acima fundamentada, impõe-se o reconhecimento da procedência da pretensão punitiva estatal em relação ao acusado GILSON HENERSON FURTADO.

CARLOS AUGUSTO BARBOSA SIQUEIRA JÚNIOR

A denúncia atribuiu a CARLOS AUGUSTO BARBOSA SIQUEIRA JÚNIOR, vulgo "Carlão", engenheiro da empresa JDS, a integração de grupo criminoso destinado à prática de desvio de recursos públicos, superfaturamentos e inúmeras irregularidades nas obras da BR-429/RO. Segundo a acusação, na condição de responsável pela coordenação da atividade de supervisão a cargo da JDS nas obras do Lote 3 da rodovia, o réu praticou diversos atos infringindo seu dever funcional, colaborando para que as empresas CONSÓRCIO FIDENS-MENDES JÚNIOR e JDS obtivessem ganhos ilícitos em detrimento do Erário, tendo, como contraprestação a essa conduta, solicitado e recebido vantagem indevida, bem como aceitado promessa de tal vantagem.

Examinado o conjunto probatório produzido ao longo da instrução, contudo, verifica-se que as provas são insuficientes para fundamentar decreto condenatório.

O principal elemento levantado pela acusação para sustentar a ciência do réu



sobre as irregularidades é o Relatório de Análise de Materiais Apreendidos nº 053/2011, segundo o qual foram encontrados, na sede da JDS, em mesa ao lado à de CARLOS AUGUSTO, os diários de obras referentes à medição nº 10, nos quais o engenheiro JOSÉ EDSON VASCONCELOS PEREIRA consignara a realização de serviços pela FIDENS sem supervisão da JDS, tais como camada de aterro, terraplanagem e ensaios tecnológicos, realizados em períodos fora do expediente (id 376001404 - págs. 97-99).

Esse elemento, contudo, não é suficiente para demonstrar a ciência do réu sobre as irregularidades que efetivamente geraram o superfaturamento das obras. Em primeiro lugar, conforme se observa no id 424006441 - págs. 5-34, os diários de obras em questão foram confeccionados pelo engenheiro JOSÉ EDSON PEREIRA, responsável direto pela fiscalização da obra naquele período, também assinados por representante da FIDENS (MARCOS ROCHA LOPES) e pelo servidor do DNIT (PLÍNIO GOMES).

Em segundo lugar, observa-se que os diários de obras registravam apenas a ressalva genérica sobre a execução de atividades noturnas sem supervisão adequada, sem qualquer menção à origem irregular da areia extraída, à ausência de licenciamento ambiental, à substituição do preço de areia comercial pelo preço de areia extraída ou à distância de transporte inferior à de projeto, que são, precisamente, as irregularidades que a CGU identificou como causadoras do superfaturamento.

Em terceiro lugar, constata-se que o relatório da 10ª medição apresentado ao DNIT (id 424006424 - págs. 12-97), referente aos serviços executados no período de 01 a 31/05/2011, foi mais uma vez assinado por JOSÉ EDSON PEREIRA e PLÍNIO GOMES.

Da análise da documentação indicada pela acusação, não há qualquer elemento que demonstre a participação direta de CARLOS AUGUSTO na confecção ou apresentação das informações falsas.

As provas colhidas nos autos demonstram que o engenheiro JOSÉ EDSON VASCONCELOS PEREIRA, responsável direto pela fiscalização da obra naquele período, foi o autor da omissão. A mera presença física de documento de autoria de terceiro em ambiente de trabalho compartilhado (sede da empresa JDS), onde CARLOS AUGUSTO também exercia suas funções, não comprova que o réu tenha participado do conteúdo específico daquelas anotações.

Não há, ademais, qualquer documento, medição, relatório de supervisão ou outro instrumento relacionado ao superfaturamento do serviço de Camada Drenante de Areia que tenha sido assinado, subscrito ou atestado pelo réu. As medições nº 10 e 11, identificadas pela CGU como o instrumento da fraude, foram assinadas pelos engenheiros JOSÉ EDSON VASCONCELOS PEREIRA e CLEMILSON NASCIMENTO FERREIRA, e atestadas pelo fiscal do DNIT PLÍNIO JOSÉ GOMES, sem qualquer assinatura, rubrica ou manifestação documental de CARLOS AUGUSTO.

Quanto ao recebimento de vantagem indevida, a acusação valeu-se das declarações prestadas em sede policial por MARCOS ROCHA LOPES, engenheiro e gerente de contrato da FIDENS, no sentido de que teria realizado pagamentos ao réu a título de reembolso de despesas (id 423546398 - pág. 43). Segue trecho do depoimento:

(...) QUE CARLOS AUGUSTO recebeu três (03) pagamentos no valor de R\$



10.000,00 (dez mil reais), em espécie, cada, diretamente das mãos do declarante, a título de reembolsos de viagens pessoais, com a finalidade de não dificultar na fiscalização da referida obra; (...)

Ocorre que tais declarações não foram confirmadas em juízo. Ao ser interrogado judicialmente, MARCOS ROCHA LOPES não reiterou a alegação de pagamentos pessoais ao réu, limitando-se a relatar, de modo genérico, a existência de reembolsos de despesas de viagem, combustível e alimentação em favor de diversos agentes vinculados à obra, sem confirmar que o destinatário de tais valores fosse CARLOS AUGUSTO.

Tampouco há, no acervo documental produzido pela investigação, elemento que corrobore com segurança as declarações policiais nesse ponto. O único registro invocado pela acusação é o extrato bancário de titularidade de MARCOS ROCHA LOPES, contendo anotação manuscrita referente a saques realizados nos dias 29 e 30/08/2011, nos valores de R\$ 500,00 e R\$ 1.000,00, com os dizeres "saque p/ complemento Carlos" (id 423785453 - pág. 21).

Tal anotação, contudo, não permite identificar com a certeza exigida para a condenação criminal que o destinatário dos valores fosse o réu CARLOS AUGUSTO BARBOSA SIQUEIRA JÚNIOR. Note-se que os valores consignados na anotação divergem daqueles relatados em outras passagens do próprio conjunto probatório como supostamente destinados a agentes vinculados à fiscalização da obra (3 pagamentos de R\$ 10.000,00), o que enfraquece a pretendida correspondência automática entre a anotação e o réu.

Ademais, figuram na presente ação penal e em processos conexos derivados da mesma investigação outros acusados também identificados pelo prenome "Carlos", a exemplo de CARLOS EDUARDO CINTRA GEMIGNANI, circunstância que torna a anotação genérica insuficiente para identificar, com o grau de certeza exigido no processo penal, a quem exatamente se destinavam os valores sacados.

Em seu interrogatório judicial, o réu negou as imputações em sua totalidade, afirmando que todos os serviços executados condiziam com a realidade, que nunca mediu nada em desacordo com a execução efetiva, que jamais recebeu vantagem financeira, viagem, hospedagem ou alimentação por parte da FIDENS, e que todas as despesas da JDS sempre foram custeadas pela própria empresa supervisora. Esclareceu que eventuais irregularidades identificadas foram devidamente informadas ao DNIT, com pedido de compatibilização da equipe de fiscalização.

Diante disso, o conjunto probatório remanescente não autoriza a conclusão segura de que o réu agiu com o dolo necessário à configuração dos crimes que lhe foram imputados.

A ausência de prova concreta sobre atos específicos do réu voltados à prática dos ilícitos é, portanto, determinante para o desfecho absolutório.

Assim, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, impõe-se a absolvição de CARLOS AUGUSTO BARBOSA SIQUEIRA JÚNIOR de todas as imputações que lhe foram dirigidas nos presentes autos, por insuficiência de provas



para a condenação.

CARLOS EDUARDO CINTRA GEMIGNANI

A denúncia atribuiu a CARLOS EDUARDO CINTRA GEMIGNANI, vulgo "CADU", Diretor Comercial da empresa ASTEC Engenharia, a integração de grupo criminoso destinado à prática de desvio de recursos públicos, superfaturamentos e inúmeras irregularidades nas obras da BR-429/RO. Segundo a acusação, na condição de responsável pela coordenação da atividade de supervisão a cargo da ASTEC nas obras do Lote 0 da rodovia, o réu praticou diversos atos infringindo seu dever funcional, colaborando para que as empresas FIDENS e ASTEC obtivessem ganhos ilícitos em detrimento do Erário, tendo, como contraprestação a essa conduta, solicitado e recebido vantagem indevida, bem como aceitado promessa de tal vantagem.

Examinado o conjunto probatório produzido ao longo da instrução, contudo, verifica-se que as provas são insuficientes para fundamentar decreto condenatório.

A denúncia foi construída, em relação a CARLOS EDUARDO, de forma exclusiva sobre o conteúdo dos diálogos obtidos por meio de interceptações telefônicas. São esses diálogos que embasam as imputações de influência sobre PLÍNIO JOSÉ GOMES, de articulação da nota técnica favorável à FIDENS, de ciência sobre os ensaios fabricados e de participação em reuniões para refazimento de medições. Ocorre que tais interceptações foram declaradas nulas por vício insanável, consequentemente, os diálogos não podem ser utilizados como prova em desfavor do réu, perdendo inteiramente sua eficácia como elemento de prova.

Expurgado o conteúdo das interceptações nulas do acervo probatório, o que remanesce é insuficiente para demonstrar, com o grau de certeza exigido para a condenação criminal, a prática das condutas descritas na peça acusatória. Nem as testemunhas arroladas pela acusação nem os corréus, ao serem ouvidos em juízo, lograram descrever condutas delituosas específicas e individualizadas atribuíveis ao réu.

Em seu interrogatório judicial, CARLOS EDUARDO CINTRA GEMIGNANI negou todas as condutas ilícitas que lhe foram imputadas. Esclareceu que sua função na ASTEC era voltada à área ambiental. Afirmou que a supervisão do Lote 0 era atribuição do engenheiro FERNANDO TRINDADE, e não dele, o que delimita e relativiza sua responsabilidade pelas irregularidades apuradas naquele trecho.

Os documentos acostados aos autos confirmam a versão da defesa de que FERNANDO TRINDADE foi o responsável pela fiscalização, acompanhamento das obras e realização das medições do Lote 0, conforme se observa nos relatórios das medições nº 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15 e 16, e diários de obras dos meses de setembro a novembro/2009 e de março a setembro/2010 assinados pelo corréu (ids 424063885 - págs. 3-20, 424068868 - págs. 2-81, 424068878 - págs. 88-105, 424068882 - págs. 1-41, 424076869 - págs. 2-7, 424076869 - págs. 88-101 e 424076883 - págs. 1-22).

Sobre a nota técnica, o réu afirmou que tanto a ASTEC quanto a FIDENS realizaram ensaios e que a elaboração conjunta de documentos técnicos entre supervisora, executora e DNIT é prática ordinária no âmbito de obras de engenharia, sem conotação ilícita.



No que se refere à manipulação dos resultados de ensaios laboratoriais perpetrada pela empresa ASTEC, consubstanciada na adulteração dos dados de extração de betume e dos ensaios de densidade, conforme identificado no Laudo nº 151/2013-SETEC/SR/DPF/PI, não há nos autos qualquer elemento probatório que vincule CARLOS EDUARDO à prática ou à determinação dessas condutas.

Os documentos adulterados foram subscritos pelo laboratorista Laerte J. Cabral e pelo engenheiro André Naletto Mugayar, técnicos diretamente responsáveis pela execução dos ensaios no âmbito da ASTEC. Não foi juntado aos autos qualquer documento assinado por CARLOS EDUARDO que guarde relação com a confecção, revisão, aprovação ou encaminhamento dos referidos laudos adulterados. Igualmente, não há nos autos qualquer comunicação escrita, ordem interna, e-mail, memorando ou outro registro documental que indique ter o réu determinado, solicitado, orientado ou sequer tomado conhecimento da manipulação dos resultados antes de sua utilização perante o DNIT.

Esse quadro probatório é particularmente relevante se considerada a função exercida pelo réu na empresa. CARLOS EDUARDO atuava na área ambiental da ASTEC, sem atribuições formais sobre a fiscalização técnica de obras civis do Lote 0, cuja responsabilidade era de FERNANDO TRINDADE. A manipulação dos dados laboratoriais não guarda qualquer nexo funcional com as atribuições ambientais do réu, inexistindo razão lógica ou funcional para que dele dependesse ou a ele fosse reportada.

A prova pericial, embora concludente quanto à ocorrência da adulteração documental e à sua autoria material no âmbito técnico da ASTEC, não estabeleceu em nenhum momento vínculo entre a conduta manipuladora e qualquer ato praticado ou determinado por CARLOS EDUARDO. A perícia identificou os documentos adulterados, os ensaios alterados e os técnicos subscritores, sem que o nome do réu figure em qualquer passagem do laudo como partícipe, destinatário, requisitante ou beneficiário direto da manipulação.

Quanto ao carimbo em nome de SÉRGIO AUGUSTO MAMANNY encontrado em sua residência, elemento também referido na denúncia como indicativo de promiscuidade entre o réu e o servidor do DNIT, o réu esclareceu que mantinha com SÉRGIO MAMANNY relação de amizade pessoal, e que este teria simplesmente esquecido o objeto quando de sua estada na capital federal, acrescentando que SÉRGIO nunca exerceu a função de fiscal do Lote 0, circunstância que retira do achado do carimbo qualquer nexo funcional com as irregularidades apuradas naquele trecho da obra.

Diante disso, o conjunto probatório não autoriza a conclusão segura de que CARLOS EDUARDO agiu com o dolo necessário à configuração dos crimes que lhe foram imputados, nem que sua conduta ultrapassou os limites de uma atuação profissional ordinária no âmbito da empresa ASTEC. Não há prova idônea de que o réu tenha tido ciência das irregularidades, recebido vantagens indevidas, exercido influência ilícita sobre o fiscal do DNIT, articulado a produção de documentos técnicos fraudulentos com consciência de sua falsidade, participado da manipulação dos resultados laboratoriais ou agido em conluio para o desvio de recursos públicos.



O processo penal democrático não admite condenação fundada em suspeitas, inferências não demonstradas ou na mera participação em um ambiente corporativo no qual terceiros praticaram ilícitos. A dúvida razoável que remanesce sobre a efetiva participação delituosa do réu deve ser resolvida em seu favor, como impõe o princípio constitucional da presunção de inocência, inscrito no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Assim, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, CARLOS EDUARDO CINTRA GEMIGNANI deve ser absolvido de todas as imputações que lhe foram dirigidas na presente ação penal, por insuficiência de provas para a condenação.

JOÃO DAROUS

A denúncia atribuiu a JOÃO DAROUS, sócio-administrador da empresa JDS, a integração de grupo criminoso destinado à prática de desvio de recursos públicos, superfaturamentos e inúmeras irregularidades nas obras da BR-429/RO. Segundo a acusação, na condição de responsável pela supervisão a cargo da JDS nas obras do Lote 3 da rodovia, o réu praticou diversos atos infringindo seu dever funcional, colaborando para que o CONSÓRCIO FIDENS-MENDES JÚNIOR e a JDS obtivessem ganhos ilícitos em detrimento do Erário, tendo, como contraprestação a essa conduta, solicitado e recebido vantagem indevida, bem como aceitado promessa de tal vantagem.

Examinado o conjunto probatório produzido ao longo da instrução, contudo, verifica-se que as provas são insuficientes para fundamentar decreto condenatório.

A denúncia foi construída, em relação a JOÃO DAROUS, de forma exclusiva sobre o conteúdo dos diálogos obtidos por meio de interceptações telefônicas. São esses diálogos que embasam as imputações de conluio com CAIXETA para fornecimento de respostas semelhantes ao TCU, de participação em reunião em Belo Horizonte/MG para refazimento de medições, de recebimento de vantagem financeira mediante retardamento proposital do término da obra, de custeio de combustível da JDS pela FIDENS, e de suposto conluio com o Superintendente do DNIT para emprego de pessoa indicada por este. Ocorre que tais interceptações foram declaradas nulas por vício insanável, consequentemente, os diálogos não podem ser utilizados como prova em desfavor do réu, perdendo inteiramente sua eficácia como elemento de prova.

Expurgado o conteúdo das interceptações nulas do acervo probatório, o que remanesce é insuficiente para demonstrar, com o grau de certeza exigido para a condenação criminal, a prática das condutas descritas na peça acusatória. Nem as testemunhas arroladas pela acusação nem os corréus, ao serem ouvidos em juízo, lograram descrever condutas delituosas específicas e individualizadas atribuíveis ao réu.

Em seu interrogatório judicial, JOÃO DAROUS negou todas as condutas ilícitas que lhe foram imputadas. Afirmou que a obra executada no Lote 3, a despeito do descompasso entre o ritmo de execução e a estrutura de supervisão contratada, jamais foi objeto de questionamento por parte do DNIT ou de qualquer órgão de controle quanto à qualidade dos serviços realizados. Negou ter havido qualquer acordo, combinação ou troca de favores ou recebimento de vantagem indevida pelo réu ou pela empresa JDS a



esse título.

Não há, portanto, nos autos, qualquer elemento probatório autônomo que, dissociado do conteúdo das interceptações telefônicas declaradas nulas, permita concluir pela prática das condutas de corrupção passiva ou de integração a organização criminosa por parte de JOÃO DAROUS.

Diante disso, o conjunto probatório remanescente não autoriza a conclusão segura de que JOÃO DAROUS agiu com o dolo necessário à configuração dos crimes que lhe foram imputados, nem que sua conduta ultrapassou os limites de uma atuação empresarial ordinária, ainda que permeada por dificuldades contratuais e reclamações legítimas quanto à defasagem de seu contrato perante o DNIT. Não há prova idônea de que o réu tenha solicitado ou recebido vantagem indevida, tampouco de que tenha agido em conluio com agentes da FIDENS ou do DNIT para o desvio de recursos públicos ou para a prática de qualquer outra conduta ilícita.

O processo penal democrático não admite condenação fundada em suspeitas, inferências não demonstradas ou em conversas cujo conteúdo, embora relatado na denúncia, não pode mais ser utilizado como prova em virtude do reconhecimento de nulidade insanável das interceptações telefônicas que lhe deram origem. A dúvida razoável que remanesce sobre a efetiva participação delituosa do réu deve ser resolvida em seu favor, como impõe o princípio constitucional da presunção de inocência, inscrito no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Assim, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, JOÃO DAROUS deve ser absolvido de todas as imputações que lhe foram dirigidas na presente ação penal, por insuficiência de provas para a condenação.

DISPOSITIVO

Isso posto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a pretensão punitiva para:

a) DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de ARTULINO JOSÉ DOS SANTOS, CARLOS AUGUSTO BARBOSA SIQUEIRA JÚNIOR, CARLOS EDUARDO CINTRA GEMIGNANI, FERNANDO DAMÁZIO TRINDADE, GILSON HENERSON FURTADO, JOÃO DAROUS e JOSÉ EDSON VASCONCELOS PEREIRA em relação ao crime previsto no art. 288 do CP, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, IV, todos do Código Penal;

b) DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSÉ EDSON VASCONCELOS PEREIRA em relação ao crime previsto no art. 317, §1º, do CP, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, II e art. 115, todos do Código Penal;

c) ABSOLVER os réus CARLOS AUGUSTO BARBOSA SIQUEIRA JÚNIOR, CARLOS EDUARDO CINTRA GEMIGNANI e JOÃO DAROUS da imputação do crime previsto no art. 317, §1º, do CP, por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP; e



d) CONDENAR os réus **ARTULINO JOSÉ DOS SANTOS** e **GILSON HENERSON FURTADO** nas penas do art. 317, §1º, do CP.

Passo a dosimetria da pena conforme art. 59 do Código Penal.

ARTULINO JOSÉ DOS SANTOS

A **culpabilidade** do réu é normal ao tipo.

Possui **bons antecedentes**. Não há dados sobre a **conduta social** e a **personalidade** do réu, assim como a **motivação** do crime.

Os **motivos**, as **circunstâncias e as consequências** do delito são comuns à espécie, estando integradas na valoração do tipo penal.

Por essas razões, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Inexistem agravantes ou atenuantes.

Inexistem causas de diminuição. Presente a **causa de aumento** do §1º do art. 317 do CP, uma vez que, em consequência das vantagens recebidas, praticou atos infringindo dever funcional, razão pela qual aumento a pena em 1/3, resultando em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Presentes os requisitos do **crime continuado**. O réu percebeu vantagens ilícitas por ao menos 2 vezes, correspondentes aos depósitos recebidos, caracterizando crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, razão pela qual as condutas devem ser consideradas como continuação, nos termos do art. 71 do Código Penal, sendo cabível, diante da extensão da reiteração, a fixação do aumento em 1/6, conforme Súmula nº 659 do STJ.

Assim, a pena final deve ser fixada em **03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão**, a qual torno definitiva.

A pena de multa fica estabelecida em **47 dias-multa**, resguardada a proporcionalidade com a pena corporal.

Considerando que não há informações sobre as condições financeiras do réu, fixo o valor do dia-multa em **1/30 do salário mínimo** vigente ao tempo do fato, devendo o valor apurado ser atualizado na forma do § 2.º do artigo 49 c/c artigo 60 do CP.

Fixo o **regime aberto** para o cumprimento da pena, a teor do que dispõe o art. 33, § 2º, letra c, e § 3.º do CP.

Presentes os pressupostos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade ora aplicada por **02 (duas) penas restritivas de direito**, a saber: **i) prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos**, nos termos do art. 45, §1º, do Código Penal, a serem entregues a entidade a ser designada pelo Juízo da Execução; e, **ii) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias**, na forma dos artigos 46 e 55 do CP, em



instituição também a ser designada pelo Juízo da Execução.

Deixo de lhe conceder o benefício do *sursis* pelo quantum da pena aplicada, já substituída.

GILSON HENERSON FURTADO

A **culpabilidade** do réu é normal ao tipo.

Possui **bons antecedentes**. Não há dados sobre a **conduta social** e a **personalidade** do réu, assim como a **motivação** do crime.

Os **motivos**, as **circunstâncias e as consequências** do delito são comuns à espécie, estando integradas na valoração do tipo penal.

Por essas razões, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Inexistem agravantes ou atenuantes.

Inexistem causas de diminuição. Presente a **causa de aumento** do §1º do art. 317 do CP, uma vez que, em consequência das vantagens recebidas, praticou atos infringindo dever funcional, razão pela qual aumento a pena em 1/3, resultando em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Presentes os requisitos do **crime continuado**. O réu percebeu vantagens ilícitas por ao menos 2 vezes, correspondentes ao depósito e reembolso com combustível recebidos, caracterizando crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, razão pela qual as condutas devem ser consideradas como continuação, nos termos do art. 71 do Código Penal, sendo cabível, diante da extensão da reiteração, a fixação do aumento em 1/6, conforme Súmula nº 659 do STJ.

Assim, a pena final deve ser fixada em **03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão**, a qual torno definitiva.

A pena de multa fica estabelecida em **47 dias-multa**, resguardada a proporcionalidade com a pena corporal.

Considerando que não há informações sobre as condições financeiras do réu, fixo o valor do dia-multa em **1/30 do salário mínimo** vigente ao tempo do fato, devendo o valor apurado ser atualizado na forma do § 2.º do artigo 49 c/c artigo 60 do CP.

Fixo o **regime aberto** para o cumprimento da pena, a teor do que dispõe o art. 33, § 2º, letra c, e § 3.º do CP.

Presentes os pressupostos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade ora aplicada por **02 (duas) penas restritivas de direito**, a saber: **i) prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos**, nos termos do art. 45, §1º, do Código Penal, a serem entregues a entidade a ser designada pelo Juízo da Execução; e, **ii) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias**, na forma dos artigos 46 e 55 do CP, em



instituição também a ser designada pelo Juízo da Execução.

Deixo de lhe conceder o benefício do *sursis* pelo quantum da pena aplicada, já substituída.

Disposições finais

Reconheço aos condenados o direito de recorrer da sentença em liberdade.

Custas pelos condenados.

Com o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados e comunique-se ao TRE, via InfodipWeb. Expeçam-se Guias de Recolhimento Definitivas do(s) apenado(s) para cadastro no Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, nos termos do artigo 5º da Portaria Conjunta Presi/Coger n. 9418775.

Intimem-se o Ministério Público Federal e a defesa para ciência de que doravante a execução da pena tramitará no SEEU, devendo as partes adotarem as providências necessárias para acesso ao referido sistema.

DETERMINO o desentranhamento das alegações finais do MPF (id 2230199011) ante a preclusão declarada no id 2220849888.

Após o cumprimento das determinações contidas nesta sentença, arquivem-se os presentes autos.

Intimem-se.

Ji-Paraná, data da assinatura eletrônica.

FRANK EUGÊNIO ZAKALHUK

Juiz Federal

